



MUHAMMAD MUNZIR NINGGAL BIN ABDUL HALIM

lwn.

NUR AQILAH BINTI MOHD NOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohammad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 2 Disember 2022 bersamaan 7 Jamadil Awal 1444H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-074-0004-2022]

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan Di Bawah Seksyen 151 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Syarie Perayu : Tuan Abdullah Anuar bin Sahri daripada Tetuan Anuar Taufiq Junid & Associates.

Peguan Syarie Responden : Tuan Irsamuddin bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 24/1/2022 di dalam Kes Permohonan No. : 10300-074-0123-2018 yang telah telah mengeluarkan penghakiman sepertimana berikut –

- i. *Mahkamah meluluskan Permohonan komital oleh Pemohon berdasarkan Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah menolak tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke Penjara selama tujuh (7) berkuatkuasa hari ini.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan kos bagi kes ini adalah ditanggung oleh masing-masing pihak.*

ULASAN RINGKAS MAHKAMAH RAYUAN

[4] Setelah kami meneliti dokumen kes ini, kami dapati terdapat ketakaturan dalam tatacara pengendalian prosiding permohonan Notis Tunjuk Sebab yang mewajarkan kami campur tangan terhadap rayuan ini.

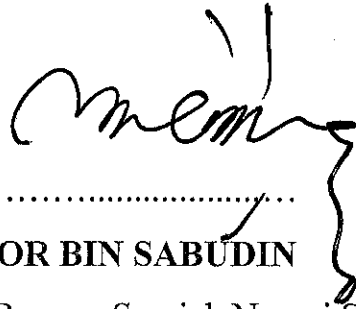
[5] Kami ingin menarik perhatian Pihak-pihak agar sentiasa mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan dikenakan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

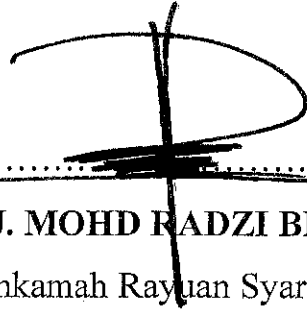
1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam Kes Permohonan No.: 10300-074-0123-2018 bertarikh 24/1/2022 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



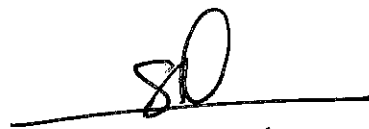
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

